

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2536

นาย วิชัย ไพบูลย์ สาริต กับพวก

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เชียงใหม่

ทริสท์ จำกั๊ด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299

โจทก์ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการได้รับมรดก ถือได้ว่าเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อโจทก์ยังมีได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งมรดกทรัพย์สินพิพาทตามส่วนของตนย่อมไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทวิกับนาง
รัตนา นายทวิกับนางรัตนามีสินสมรสคือที่ดินโฉนดเลขที่ 4754, 4755 และ 4756
พร้อมตึกแถวเลขที่ 35,37 และ 39 ซึ่งปลูกบนที่ดินดังกล่าว แต่ให้นางรัตนามารดา
โจทก์ใส่ชื่อไว้เพียงผู้เดียว ต่อมาบิดาโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งสองและนาง
รัตนารอบครองทรัพย์สินตลอดมา เมื่อเดือนเมษายน 2529 โจทก์ทั้งสองทราบว่าที่ดิน
และตึกแถวดังกล่าวได้จดทะเบียนจำนองไว้กับจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับ
มอบอำนาจโดยโจทก์ทั้งสองและนางรัตนาไม่ได้รับรู้เห็นยินยอมด้วย จำเลยทั้งสอง

ทราบดีว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองระหว่าง
จำเลยที่ 1 กับนางรัตนา

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ทรัพย์สินที่จำเลยจำนองเป็นของ
นางรัตนาแต่ผู้เดียว โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมายใช้ยัน
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดย
สุจริตและได้จดทะเบียนจำนองโดยสุจริตแล้วไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ทั้งสองว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองทรัพย์สินพิพาทได้หรือ
ไม่ เห็นว่าการที่โจทก์ทั้งสองได้เข้ามาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินพิพาทนั้นเกิด
ขึ้นจากการถึงแก่กรรมของนายทวี ไพบูลย์สาธิต บิดาของตนซึ่งถือได้ว่า เป็นการได้
มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ดังนั้นเมื่อโจทก์ทั้งสองยังมีได้จด
ทะเบียนการได้มาซึ่งมรดกทรัพย์สินพิพาทตามส่วนของตนย่อมไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียน
โดยสุจริตแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง จึงมี
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 1 ได้รับจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้โดยเสียค่า

ตอบแทน โดยสุจริตและได้จดทะเบียนจำนองโดยสุจริตหรือไม่ จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ที่บัญญัติว่า "ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต" โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวว่าจำเลยที่ 1 ไม่สุจริตอย่างไร แต่โจทก์ทั้งสองไม่ได้นำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 ผู้รับจำนองไม่สุจริตอย่างไร แต่กลับได้ความจากทางนำสืบของจำเลยที่ 1 ว่า นางรัตนามารดา โจทก์กู้เงินไปจากจำเลยที่ 1 หลายครั้งและเมื่อคิดหักทอนบัญชีกันครั้งสุดท้ายแล้วยังเป็นลูกหนี้จำเลยที่ 1 อยู่ 2,400,000 บาทจึงได้นำทรัพย์สินพิพาทซึ่งมีชื่อนางรัตนากือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไปจำนองค้ำประกันหนี้ดังกล่าว และศาลฎีกาได้พิพากษาให้นางรัตนารับหนี้หนี้หากไม่ชำระให้บังคับเอาจากทรัพย์สินที่จำนองไว้ ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้รับจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้โดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตและได้จดทะเบียนจำนองโดยสุจริต โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนสัญญาจำนองทรัพย์สินพิพาท ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 รับจำนองทรัพย์สินพิพาทโดยไม่สุจริตนั้นฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น